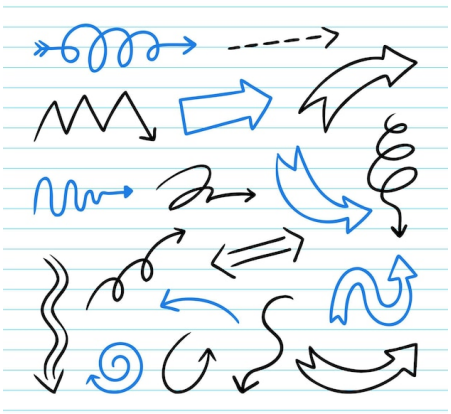


TEMA 27



ESQUEMA DEL TEMA

LEY 15/2.001, DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

El antecedente de la RMI es el IMI (1.990).

La **Renta Mínima de Inserción** se aprueba mediante la Ley 15/2.001 de 27 de diciembre y su primer Reglamento por Decreto 147/2.002, de 1 de agosto. Este Reglamento ha sido derogado por el actual, aprobado mediante **Decreto 126/2.014, de 20 de noviembre.**

La Ley fue modificada por la Ley 8/2.012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Objeto de la Ley → Regulación de un doble derecho:

El derecho a la **prestación económica** para hacer frente a las necesidades básicas.	El derecho a **apoyos personalizados para la inserción socio-laboral.**

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.

Objeto.	Regular en la CM el derecho a la prestación económica y el derecho a apoyos personalizados para la inserción socio-laboral.	
Beneficiarios.	**Prestación económica.**	Todos los solicitantes que acrediten residencia legal en Madrid + cumplimiento requisitos.
	Apoyos pers. Inserc. Socio-laboral.	Todas las personas que residan habitualmente en Madrid.

TÍTULO II: LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.

CAPÍTULO I. FINALIDAD, NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS.

. Prestación periódica de naturaleza económica → Para la **satisfacción de las necesidades contempladas en el art. 142 del Código Civil.**

. Se otorga al **titular**, con carácter alimenticio, en beneficio de todos los miembros de la **unidad de convivencia** con carácter alimenticio.

. Es intransferible: no puede ofrecerse en garantía de obligaciones, ni ser objeto de cesión, retención o embargo.

Carácter subsidiario.	**Carácter complementario.**
. Pensiones Seguridad Social, contributivas y no contributivas. . Prestaciones económicas familiares por hijo a cargo (> 18 y con discapacidad igual o > 65%). . Prestaciones de desempleo: contributivas, asistenciales y RAI Obligación de solicitarlas con **carácter previo** a la solicitud de RMI.	Es complementaria hasta el importe que le corresponda al usuario, respecto: - De los recursos de la unidad de convivencia. - De las prestaciones económicas a que puedan tener derecho.

No es subsidiaria a las pensiones del Fondo Asistencia Social/Garantía de Ingresos Mínimos de La Ley Gral. de Dchos. De las Personas con Discapacidad, si los beneficiarios tienen derecho a pedir prestaciones de mayor importe y no las solicitan.	

CAPÍTULO II. REQUISITOS DE ACCESO/MANTENIMIENTO EN LA RMI. ACREDITACIÓN.

1.- **Residir permanentemente en la CM y estar empadronado en alguno de sus municipios.**

Residencia efectiva e ininterrumpida en la CM durante el año inmediatamente anterior a la solicitud (no se consideran interrupciones salidas inferiores a 30 días a lo largo del año natural).

Acreditación.	. Certificación / volante empadronamiento con antigüedad. . Informe del TS del Centro Municipal de SS.SS. . Certificación de institución pública o privada que acredite intervención el año inmediatamente anterior a la solicitud.

Se considera residencia efectiva:

- Tiempo transcurrido en Centros Penitenciarios/terapéuticos …
- Tiempo de residencia en otras CC.AA. si se han tenido que trasladar a la CM por ser víctima de violencia familiar/de género → Acreditación: resolución judicial / informe organismo de protección de violencia / Informe del TS del Centro Municipal de SS.SS.

2.- Ser **mayor de 25 años y menor de 65 años.** Se contemplan varias excepciones:

Menor de 25 y mayor de 65	**Menores a cargo.**	Hijos menores, tutelados, acogidos no emancipados del solicitante y de su pareja → Acreditación: Libro de Familia, documentación acreditativa del parentesco o acuerdo adopción, acogimiento o tutela.
	P. con discapacidad a cargo.	Viven a expensas del solicitante y los ingresos son inferiores a la PNC prorrateada en 12 mensualidades → Acreditación: Discapacidad igual o > al 45% mediante certificado de reconocimiento.
Entre 18 y 25 años.	. Si ha sido tutelado por la CM hasta la mayoría de edad → Acreditación: certificado del organismo competente en tutelas. . Si está en situación de orfandad absoluta. . Si está en situación de grave exclusión social → Acreditación: Informe del TS del Centro Municipal de SS.SS. . Si es víctima de violencia familiar o de género → Acreditación: resolución judicial / informe organismo de protección de violencia / Informe del TS del Centro Municipal de SS.SS. . Si participa en Programa de Inclusión Social reconocido por la Consejería. **Si el menor está tutelado por la CM puede solicitar la RMI durante los cuatro meses inmediatamente anteriores al cumplimiento de los 18 años.**	
Mayor de 65 años.	Carecen de ingresos o son inferiores al importe de prestación básica de RMI, si: . Vive solo o es miembro de una unidad de convivencia en la que nadie puede ser titular de la RMI.	

	. Se le haya acreditado la denegación de la PNC por jubilación por incumplimiento del requisito de residencia legal previa en España.

3.- **Constituir unidad de convivencia.**

Unidad de convivencia. Son unidad de convivencia: La persona solicitante + Quienes viven con ella en una misma vivienda o alojamiento, ya sea: Unidos por matrimonio / unión de hecho o unidos por parentesco de consanguinidad (4º grado) / afinidad (2º grado) o tutela / acogimiento familiar.

Tb. se consideran parientes consanguíneos (2º grado) de la pareja y los menores que pueda tener tutelados o en acogimiento.

. Los menores protegidos por la CM forman parte de la unidad de convivencia si están en proceso de reincorporación familiar → Acreditación del organismo correspondiente.

No se consideran unidad de convivencia, las personas que residen en establecimientos colectivos públicos con carácter permanente (residencias para mayores, para personas con discapacidad, comunidades terapéuticas y centros penitenciarios –excepto que estén en tercer grado y se les permita la salida para el cuidado de los hijos).

La unidad de convivencia debe **estar constituida con una antelación mínima de 6 meses** → Acreditación: certificado/volante de empadronamiento o Informe social u otros.

Unidad de convivencia independiente. Si en una unidad de convivencia hay personas con menores a su cargo, pueden constituir unidad de convivencia independiente.

Las unidades de convivencia deben compartir la vivienda + tener vínculos de parentesco y:

. La persona que constituye la unidad de convivencia independiente debe tener menores a su cargo. Si los menores no son hijos o no están tutelados o acogidos se debe acreditar porque no conviven con sus progenitores.

. Los ingresos mensuales de las unidades de convivencia –computados los recursos de todos sus miembros- no deben superar un máximo de 2 veces la cuantía mensual de RMI que correspondiera a una sola unidad de convivencia con igual número de miembros.

. En la solicitud se debe formular expresamente como unidad de convivencia independiente.

. La unidad de convivencia independiente no pierde su condición si debe residir en otro domicilio por causa de fuerza mayor, accidente o desahucio

→ Informe del TS del Centro Municipal de SS.SS. junto a documentación acreditativa → Se mantendrá como unidad de convivencia independiente un máximo de 1 año (prorrogable a un máximo de 2 con informe social).

Se consideran **marcos físicos de alojamiento** (que pueden constituir el domicilio de la unidad de convivencia):

Viviendas.	Dependencias que ocupan un edificio o parte del mismo, destinadas de forma permanente a fines residenciales.
Alojamientos.	Recintos habitados que no son vivienda (improvisados, móviles …).
Pensiones.	Pensiones, hostales … constituidos como domicilios independientes.
Centros de Acogida.	Centros para el alojamiento temporal, manutención, atención psicosocial … de personas que carecen de hogar.

Viviendas comunitarias.	Recursos residenciales organizados en viviendas normalizadas, pensiones, hostales … para proporcionar alojamiento temporal o indefinido a un grupo de personas con cierta autonomía.
Centros de tratamiento con apoyo residencial.	Recursos residenciales de tratamiento/deshabituación (Centros de la Agencia Antidroga, mini residencias …).

4.- Carecer **de recursos económicos** suficientes para cubrir las necesidades básicas.

Carácter general.	Ausencia o insuficiencia de bienes o rentas personales de la unidad de convivencia (provenientes de trabajo, actividades económicas, pensiones …)
Carácter particular.	Rendimientos mensuales < la cuantía vigente de la PNC en cómputo anual prorrateado a 12 meses. . La cuantía se incrementa un 25% por segunda persona y un 15% por miembro adicional (salvo que haya personas titulares de pensiones públicas, en cuyo caso éstas se computan por el 70% de la PNC).

Se consideran ingresos suficientes:

. Si los ingresos de la unidad de convivencia son iguales o superiores a la cuantía correspondiente de la RMI.

. Si los miembros de la unidad de convivencia poseen un patrimonio igual o superior 3 veces a la cuantía anual de la RMI.

. Si algún miembro de la unidad de convivencia posee o adquiere determinados bienes y servicios o gastos de mantenimiento de bienes que impliquen recursos diferentes a los declarados.

Supuestos de recursos económicos suficientes.	. Si hay personas en situación de excedencia voluntaria (salvo que se acredite denegado el reingreso). . Si hay personas que han causado baja involuntaria e injustificada en el trabajo/reducción voluntaria e injustificada de la jornada/rechazo de ofertas de empleo adecuadas.

Parientes obligados a prestar alimentos.	Si hay pacientes obligados a prestar alimentos y tienen posibilidad real de hacerlo → se considera suficiencia de recursos económicos. . Excepciones a la obligación de parientes de prestar alimentos: 1.- Si desatienden sus propias necesidades o las de sus familiares → Acreditación mediante declaración responsable. No se aplica a la obligación del progenitor respecto de sus hijos. 2.- Si no puede efectuarse por violencia familiar, de género (resolución judicial, informe de organismo público de protección o informe del TS) o relaciones deterioradas, inexistentes o gravemente conflictivas (informe del TS).

Obligación de reclamar la pensión alimenticia.	Si la persona solicitante tiene derecho a pensión alimenticia del cónyuge o del padre de sus hijos + no la recibe + no ha iniciado los trámites para reclamarla → se considera suficiencia de recursos económicos. . Se equipara el inicio del trámite a la solicitud de la justicia gratuita. Si la persona solicitante paraliza el proceso judicial se pierde el requisito. . Excepción: situaciones de violencia familiar, de género relaciones familiares deterioradas o inexistentes.

5.- **Haber solicitado las pensiones y prestaciones citadas** previamente a la RMI.

6.- Tener **escolarizados a los menores en edad de escolarización obligatoria** que forman parte de la unidad de convivencia. → Acreditación: declaración responsable de quien ejerce la patria potestad o tutela de los menores.

7.- Haber **suscrito el compromiso de formalizar el PII** y participar activamente de las medidas contempladas en el mismo.

RECONOCIMIENTO EXCEPCIONAL DE LA PRESTACIÓN: A instancia del Centro Municipal de SS.SS., si concurren circunstancias de **extrema necesidad**, se puede conceder la RMI sin cumplir todos los requisitos:

Víctimas de violencia familiar / violencia de género	Acreditación: resolución judicial, informe de organismo público de protección o informe del TS
Personas solas en grave exclusión y dificultades incorporación laboral.	Por toxicomanías, enfermedades mentales …
Personas con graves problemas de exclusión que conviven con familiares que no son de primer grado.	Personas con toxicomanías, enfermedades mentales … o relaciones familiares deterioradas o conflictivas.
Extrema necesidad socioeconómica sobrevenida.	Situación imprevista y no imputable a la persona → pérdida de medios económicos y patrimoniales.

. Acreditación → Informe del TS del Centro Municipal de SS.SS.

Supuestos para exención de 6 meses de unidad de convivencia.	- Que tengan menores o discapacitados a su cargo. - Que constituyan unidad de convivencia independiente por separación, divorcio o extinción de la unión de hecho. - Que constituyan unidad de convivencia independiente por fallecimiento de padres, tutores o responsables legales. - Que sean personas solas en grave exclusión. - Que sean víctimas de violencia familiar o de género (resolución judicial o informe organismo de protección de víctimas).

. La **resolución de reconocimiento excepcional** debe ser motivada / la denegación también debe ser motivada.

En ningún caso se puede excepcionar:

. El requisito de residencia permanente en la CM.

. La concesión excepcional a menores de edad (salvo emancipados o con el beneficio de la mayoría de edad).

VALORACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN.

Valoración de recursos económicos. Se tendrán en cuenta los recursos de todos los miembros de la unidad de convivencia en el mes que se formula la solicitud.

Recursos no computables.	**Recursos computables.**
. Prestaciones familiares por hijo a cargo menor de 18 años, contributivas o no. . Ayudas económicas finalistas para educación, comedor y transporte, acceso o rehabilitación de vivienda habitual … . Cantidades retenidas por resolución judicial o establecidas en el convenio regulador destinadas a prestación de alimentos. . Ayudas económicas recibidas de particulares para atender situaciones de necesidad. . Prestaciones económicas vinculadas al servicio y de asistencia personal (Dependencia). . Valor de la venta de la vivienda habitual si en el plazo de 6 meses se destina a la compra de una nueva vivienda habitual.	. Rendimientos del trabajo, por cuenta propia o ajena o actividades económicas indeterminadas o retribuciones de cooperativas de trabajo asociado. . Rendimientos de pensiones y prestaciones. . Rendimientos patrimoniales. . Rendimientos de pensiones compensatorias o de alimentos fijadas por resolución judicial. . Otros ingresos: premios, indemnizaciones, capitalización de prestaciones de desempleo … . Valoraciones del patrimonio: bienes inmuebles, depósitos en cuentas corrientes o de ahorro, vehículos de motor …

Para la determinación de ingresos y del patrimonio se tendrán en cuenta los datos de la solicitud / los datos aportados / los que se puedan obtener durante el procedimiento a través de la consulta de bases de datos públicas u otros medios.

. Tanto la Consejería como el Centro de SS.SS. pueden realizar las comprobaciones oportunas.

Determinación de la cuantía mensual. Es la suma de una prestación mensual básica + Complemento mensual variable (en función de los miembros de la unidad de convivencia).

- La cuantía es íntegra si la unidad de convivencia carece absolutamente de todo tipo de recursos.
- Los recursos mensuales de la unidad de convivencia son restados → la RMI es la diferencia de la cantidad resultante.
- Si hay menores en régimen de custodia compartida → el complemento mensual se determina prorrateando los períodos de convivencia con cada progenitor.
- Si dos o más unidades de convivencia perciben la RMI y comparten vivienda, aunque no mantengan relación de parentesco, la cuantía se reduce: 20% si hay 2 unidades de convivencia, 30% si hay más de dos unidades.

CAPÍTULO III. TITULARES Y CAMBIO DE TITULARIDAD.

Con carácter general.	
La persona que cumple los **requisitos establecidos** y ha constituido una **unidad de convivencia.** Tb. aquellos a quienes se haya reconocido la prestación como unidades de convivencia independientes. Si varias personas pueden ser titular → la Consejería solicitará informe al TS del Centro de SS.SS. para que determine quién debe serlo.	
El TS puede proponer de oficio o a instancia de parte el **cambio del titular.** . Debe presentarse en el plazo máximo de 3 meses desde la causa que lo motiva.	. Fallecimiento → Certificado de defunción. . Ingreso régimen de internado (institución residencial, sanitaria, social o penitenciaria) > 1 mes. . Abandono del hogar familiar o ejercicio de violencia sobre los miembros de la unidad de convivencia. . Extinción de la prestación por causas vinculadas al titular. . Imposibilidad de conseguir con la persona titular los objetivos del PII → Informe del TS donde consten las causas de la no consecución de objetivos / posibilidad de conseguirlos por otro miembro. . Ausencia temporal del titular por razones sobrevenidas si es > 1 mes e < a 12 meses y hay menores en la unidad de convivencia → Informe del TS.

El nuevo titular debe formar parte de la unidad de convivencia, salvo que puedan quedar menores en situación de desprotección (podrían ser titulares familiares que no estén en la unidad de convivencia).

CAPÍTULO IV. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

1.- Destinar la prestación económica a los fines establecidos (art. 142 Código Civil). 2.- Solicitar la baja de la prestación si se dejan de reunir los requisitos (en el plazo de 10 días hábiles). 3.- Acreditar anualmente, o cuando sean requeridos, el cumplimiento de los requisitos establecidos → Ante el Centro de SS.SS. o ante la Consejería. 4.- Presentarse a las comparecencias o entrevistas fijadas por la Administración. 5.- Comunicar ante el Centro de SS.SS., en el plazo máximo de 10 días hábiles, las variaciones sobrevenidas en los hechos que afecten al mantenimiento o cuantía de la prestación. 6.- Residir de manera efectiva y continuada en la CM, salvo ausencias justificadas.	7.- No causar baja voluntaria en trabajo / ni rechazar oferta de empleo adecuada (para todos los miembros de la unidad). 8.- Mantenerse en búsqueda activa de empleo (para todos los miembros de la unidad). 9.- Escolarizar a los menores a su cargo → asistencia regular evitando el absentismo. 10.- Suscribir el PII y participar activamente en las medidas contenidas en el mismo. 11.- Hacer valer todo derecho a prestación que le pudiera corresponder (para todos los miembros de la unidad). 12.- Si residen en vivienda pública, usarla de acuerdo con la legislación. 13.- Reintegrar, en su caso, las prestaciones indebidamente percibidas.

CAPÍTULO V. SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DE LA PRESTACIÓN.

Suspensión cautelar.	. La decisión la toma la Consejería, de oficio o a solicitud del Centro de SS.SS. . Mediante resolución motivada. . Por un máximo de 3 meses. . Cuando se han detectado indicios de pérdida de los requisitos exigidos. . Hay que abrir un trámite de audiencia al interesado, por un plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación, ante el Centro de SS.SS. Si no formula alegaciones o presenta documentación en el plazo máximo de 3 meses, se procede a la extinción de la prestación. . Formuladas las alegaciones y presentada la documentación → El Centro de SS.SS. comprobará el cumplimiento de los requisitos y remitirá la documentación a la Consejería. . En ningún caso la suspensión cautelar supone la interrupción de las medidas contenidas en el PII.

Suspensión temporal.	La RMI puede ser **suspendida temporalmente** - Mediante resolución administrativa motivada. - Por el plazo fijado en la resolución (no superior a 12 meses). - Con audiencia previa del interesado. Las **causas de la suspensión** son: . Traslado temporal del titular a municipio fuera de la CM, por un plazo > 1 mes e < 12 meses, por razones de trabajo, ingreso temporal en establecimientos permanentes o razones de urgencia temporal. . En unidades de convivencia de 1 sola persona → ingreso en establecimiento público de estancia permanente por un tiempo > 1 mes e < a 12 meses. . Percepción de nuevos ingresos –por actividad laboral- por una duración > 1 mes e < a 12 meses, si los ingresos son iguales o superiores a la cuantía de la RMI. . Percepción de prestación, subsidio por desempleo o RAI si se superan los límites de la cuantía de la RMI aplicable. . Incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la RMI. → Suspensión máxima de 12 meses. El titular está obligado a comunicar en un plazo máximo de 10 días hábiles el decaimiento de las causas de la suspensión. . Imposición de sanción por infracción leve. → Suspensión máxima de 3 meses.

REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS.

. Procedimiento iniciado por la Consejería que notifica al titular la incoación del procedimiento.

. Tras el acuerdo de inicio se abre trámite de audiencia → 10 días para presentar alegaciones y aportar documentación.

. La Consejería debe dictar resolución en el plazo máximo de 3 meses.

- Si se estiman prestaciones indebidamente percibidas → la resolución recogerá la cantidad total a reintegrar y el plazo máximo. En ningún caso la cantidad puede ser superior al 30% de los ingresos.
- Si no se acreditan prestaciones indebidamente percibidas → archivo de las actuaciones.

. Cabe la posibilidad de interponer recurso administrativo.

. El plazo máximo para resolver y notificar es de 6 meses desde la fecha de incoación del mismo.

- Si no ha habido resolución → el procedimiento caduca y se archiva.

CAPÍTULO VI. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PRESTACIÓN.

INICIO del procedimiento.

El procedimiento se inicia	. Mediante solicitud del interesado. . Según modelo normalizado aprobado por la Consejería.
El interesado debe presentar	. La solicitud + la documentación acreditativa de los requisitos (preferentemente en el Centro de SS.SS.). . Otra documentación que estimen conveniente.
La presentación de la documentación implica	LA APERTURA DEL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.

INSTRUCCIÓN del procedimiento.

La instrucción se realiza	El Centro Municipal de SS.SS. (donde está empadronada la unidad de convivencia) abre el expediente e instruye el procedimiento. De forma excepcional puede instruirlo un Centro de SS.SS. distinto (si previamente intervenían con el solicitante).
El Centro de Servicios Sociales debe	. Comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos. . Solicitar a otros organismos datos para comprobar la veracidad de la documentación presentada. . Comprobar los datos relacionados con la unidad de convivencia / los recursos económicos.
Si no reúne los requisitos	El Centro los requerirá para que el interesado los subsane en el plazo de 10 días hábiles. Si no lo hace, se tiene por desistida la petición.
Completada y verificada la documentación	Se remite a la Consejería en el plazo de 1 mes, desde la fecha de presentación de la solicitud, junto con el resto de la documentación para su valoración y resolución. . En los casos en que se haya determinado se acompañará informe social, o cuando sea necesario para acreditar situaciones que no se pueden documentar de otra forma.

VALORACIÓN.

La Consejería realiza	El estudio y la valoración de la solicitud y la documentación: . Si la documentación es insuficiente (por variaciones sobrevenidas, circunstancias no comunicadas …), con anterioridad a la resolución, se concederán 10 días hábiles para formular alegaciones y aportar la documentación necesaria. . Si en 3 meses no han formulado alegaciones ni presentado la documentación, se produce la caducidad del procedimiento. Los solicitantes, en cualquier momento antes de la alegación, pueden formular alegaciones y aportar documentación. Si antes de la resolución sobreviniera causa de cambio de titularidad, el TS puede proponer la concesión de la prestación a otro miembro de la unidad de convivencia.

RESOLUCIÓN.

En el plazo máximo	De 3 meses desde la entrada del expediente en la Consejería, se debe dictar resolución de concesión o denegación (trasladándola al interesado). . Si no hay resolución expresa en 3 meses, se entiende denegada la solicitud (aunque la Administración tiene que dictar resolución expresa).
En la resolución de la concesión se debe establecer	. La cuantía de la prestación. . La relación de derechos y obligaciones que corresponden al titular y a los miembros de la unidad de convivencia.
Devenga a partir del primer día del mes siguiente a la resolución	. Los pagos se efectúan a mensualidades vencidas. . La prestación subsiste mientras se mantengan las causas y se cumplan los requisitos.
El solicitante puede desistir mediante	Escrito presentado o en la Consejería o en el Centro de SS.SS.
Mensualmente la Consejería	Debe informar a los Centros de SS.SS. de las resoluciones.
La Consejería	Pondrá a disposición de los Centros de SS.SS. la relación y contenido de las resoluciones recaídas en los expedientes tramitados.

REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN.

Revisión del cumplimiento de los requisitos. El Centro Municipal de SS.SS. y la Consejería pueden, en cualquier momento, comprobar de oficio el mantenimiento de los requisitos → Pueden requerir documentación acreditativa / comparecencia personal.

Modificación del importe de la prestación. Son causa de modificación de la cuantía de la RMI.

- La modificación sobrevenida del número de miembros de la unidad de convivencia o de los recursos que sirvieron de base para el cálculo de la prestación.

- La minoración del número de miembros de la unidad de convivencia si la ausencia de algún miembro se prolonga por un plazo igual o superior a 1 mes.

Si, en las actuaciones de oficio, se detectarán variaciones que determinen la minoración del importe y no hubieran sido comunicadas → se concederá trámite de audiencia en el plazo de 10 días hábiles.

CAPÍTULO VII. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.

Las personas físicas titulares de la prestación son responsables de las infracciones administrativas en relación a la Ley.

Infracciones leves: ➔ **Apercibimiento escrito** ➔ **Suspensión pago 1-3 meses.**	. Falta de comunicación a la Administración en el plazo de 2 meses del cambio de domicilio, variación de los requisitos exigidos, de la composición de la unidad de convivencia o de los ingresos. . Negativa injustificada a cumplir el PII o incumplimiento injustificado de las medidas establecidas. . Incumplimiento del titular de las obligaciones legales hacia los miembros de la unidad perceptora, si no se derivan hechos graves.
Infracciones graves: ➔ **Extinción de la prestación económica** (que no puede ser solicitada hasta pasados 3-6 meses).	. Haber sido sancionado por 3 infracciones leves en un tiempo no superior a 2 años. . Utilización de la prestación para fines distintos a los establecidos en el art. 142 del Código Civil. . Negativa reiterada a someterse al PII o incumplimiento injustificado de las medidas establecidas.
Infracciones muy graves: ➔ **Extinción de la prestación económica** (que no puede ser solicitado hasta pasados 6-12 meses).	. Haber sido sancionado por 2 infracciones graves en un tiempo no superior a 2 años. . Actuación fraudulenta del beneficiario en la percepción inicial y en el mantenimiento de la prestación.

En la imposición de las sanciones se tendrá en cuenta su gradación en función de: culpabilidad/negligencia, capacidad de discernimiento, cuantía económica indebidamente percibida y circunstancias personales/económicas/sociales.

Órganos competentes en el proceso sancionador.

Incoación del expediente.	**Resolución del procedimiento sancionador.**	
Titular de la D.G. con competencias en la gestión de la prestación económica de la RMI.	Inf. Leve / grave	Titular D.G. con competencias en RMI.
Instrucción del procedimiento: funcionario al que le corresponda.	Inf. Muy grave	Titular Consejería en SS.SS.

Tramitación del procedimiento sancionador.

Inicio.	Siempre de oficio: . Por acuerdo del órgano competente –por propia iniciativa u orden superior-. . Por petición razonada o denuncia de otros órganos.
Contenidos del acuerdo de iniciación.	. Identificación del instructor y secretario / presuntos responsables. . Hechos imputados / infracciones que suponen / sanciones que se pueden imponer. . Autoridad para la resolución / derecho a alegaciones y pruebas / medidas provisionales.
Acuerdo de iniciación y propuesta de resolución.	. Comunicación del acuerdo de iniciación al instructor y a la persona interesada: - Si no se presentan alegaciones ni pruebas o reconoce la responsabilidad → en 15 días hábiles el Acuerdo de Iniciación se toma como propuesta de resolución → se impone la sanción. - Si se proponen pruebas → El Instructor admite las procedentes y da un plazo no inferior a 10 días hábiles para su presentación → Instruido el procedimiento se formula propuesta de resolución → hechos probados y calificación jurídica, infracción, personas responsables, sanción y, en su caso, medidas provisionales. Si no hay infracción → sobreseimiento del expediente. La propuesta de resolución debe realizar en un plazo de 10 días hábiles.
Resolución.	. Motivada. Puede contener disposiciones cautelares. - Si el órgano competente considera que la sanción es más grave que la señalada en la propuesta lo notificará al interesado, que dispone de 10 días hábiles para presentar alegaciones. . Deben notificarse y cabe presentar recursos administrativos contra las mismas.

RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN: LAS MEDIDAS DE INSERCIÓN.

CAPÍTULO I. PROGRAMA INDIVIDUAL DE INSERCIÓN.

. El derecho a los apoyos personalizados de inserción socio/laboral → **Programa Individual de Inserción (PII):** evitar procesos de exclusión y favorecer la integración socio/laboral.

Es elaborado con criterios técnicos y profesionales por el TS del Centro SS.SS. + participación y consentimiento del interesado.

Sus actuaciones se formalizan en el **Documento de Compromisos** (firmado por el destinatario y por el TS).

Destinatarios del PII.	. Todas aquellas personas que necesiten de apoyos personalizados para su integración social. . Personas titulares de la prestación económica de RMI en el mes siguiente a la concesión de la prestación. - Pueden formalizarlo el resto de los miembros de la unidad de convivencia mayores de edad.
Competencias en el PII.	. Su elaboración y seguimiento corresponde a los Centros Municipales de SS.SS. Excepcionalmente, con grupos que precisen intervenciones sociales especiales, pueden hacerlo entidades administrativas o sociales distintas.
Contenido del PII.	. Ajustado a las circunstancias, capacidades de sus destinatarios y basado en un modelo integral de intervención → Se realiza en el contexto de una intervención profesional con el TS del Centro de SS.SS.: entrevista + diagnóstico + diseño de itinerario personalizado. - Valoración consensuada sobre las causas de la situación de exclusión. - Diagnóstico social. - Relación de acciones a realizar. - Periodicidad de las entrevistas.
Actuaciones del PII (Documento de Compromisos).	. Estabilidad personal, de convivencia … . Derivación a otros organismos. . Visitas domiciliarias o acompañamiento personalizado. . Actividades grupales. . Participación en programas de SS.SS., de formación … . Participación en proyectos de integración e inserción sociolaboral. . Actividades específicas para acceder al mercado laboral. . Actividades específicas de inserción laboral. . Acceso a servicios de educación. . Acceso y permanencia en vivienda o alojamiento. . Acceso al sistema de salud. . Escolarización adecuada de los menores a su cargo. . Procesos de desinstitucionalización / evitar institucionalizaciones.

	. Programas y trabajos en beneficio de la comunidad.
Duración de los PII.	. Si son titulares de RMI → el PII es semestral y será evaluado semestralmente hasta los 2 años (después se renueva anualmente) / A los 2 años es necesario realizar nuevo PII.
Obligaciones de las partes.	. Desarrollar actuaciones del Documento de Compromisos. . Comunicar en el plazo de 1 mes los cambios sobrevenidos. . Si son personas con perfil de capacidad para el empleo → mantener activa la demanda / realizar búsqueda activa / no rechazar ofertas adecuadas / presentarse a ofertas de empleo.
Registro de los PII.	. El Registro lo tienen los Centros Municipales de SS.SS. Se puede acceder desde la Consejería.
Finalización del PII.	. Causas: - Consecución de los objetivos. - Renuncia (si no es titular de RMI). - Mutuo acuerdo entre interesado y TS (si no es titular de RMI). - Vencimiento del plazo de duración determinado (si no es titular de RMI). . La extinción de la RMI no supone la finalización del PII.
Elaboración por entidades distintas.	. En grupos con especiales circunstancias → Los PII pueden realizarse por entidades administrativas o sociales especializadas → Firma de acuerdo entre Ayuntamiento y Entidad, previo informe de la Consejería. El seguimiento global es competencia del Ayuntamiento.
Colaboraciones específicas.	. El TS puede solicitar la colaboración de organismos públicos o entidades sociales para que los titulares de PII participen de sus programas.

CAPÍTULO II. PROYECTOS DE INTEGRACIÓN.

Actividades organizadas para la promoción social y personal de personas en situación o riesgo de exclusión → Promovidas por Corporaciones Locales o entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro.

. Su participación está dentro del PII.

Características.	. Actuaciones de prevención, promoción y desarrollo personal/social. . Actuaciones de desarrollo personal, formación, acceso al empleo y acompañamiento social. . Trabajo transversal y participativo en aspectos carenciales. . Incorporación de actuaciones innovadoras. . Aplicación de metodologías flexibles. . Actuaciones complementarias desde una intervención integral. . Dinamización de la participación social en el entorno.
Requisitos.	. Ser promovidos por Corporaciones Locales o entidades sociales sin ánimo de lucro. . Que cumplan las características del apartado anterior.

<table>
<tr><td></td><td>. Que estén formados mayoritariamente por titulares/miembros de unidades de convivencia RMI.
. Que actúen en la Comunidad de Madrid.
. Que garanticen acompañamiento y seguimiento propio del TS.
. Capacidad técnica y organizativa.
. Que respondan a las necesidades de los colectivos (de acuerdo con los Planes Nacionales, Regionales y Locales).</td></tr>
<tr><td>Cooperación con los SS.SS.</td><td>
<table>
<tr><th>Entidades</th><th>Centros Municipales SS.SS.</th></tr>
<tr><td>. Intercambiar información sobre los procesos personales.
. Comunicar cumplimiento del PII.
. Comunicar cambios que puedan modificar o suspender el PII.</td><td>. Adecuada derivación de candidatos.
. Reuniones periódicas de seguimiento individual.
. Aplicación de prestaciones técnicas, materiales y económicas complementarias.
. Coordinación y complementariedad → trabajo en red.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Apoyo público.</td><td>A través de subvenciones y de asesoramiento técnico.</td></tr>
</table>

CAPÍTULO III. COORDINACIÓN ESPECÍFICA CON LOS SERVICIOS DE EMPLEO.

Las Consejerías competentes deben elaborar protocolos individualizados de inserción laboral en coordinación con los Centros Municipales de SS.SS.

Derivación a servicios públicos de empleo.	. Si el destinatario del PII tiene capacidad para el empleo → protocolo de derivación a los servicios de empleo → diseño y elaboración de itinerario individual y personalizado de empleo → la asistencia es de obligado cumplimiento para los perceptores de RMI.
Elaboración del itinerario.	. Valoración de los SPE → Elaboración de itinerario individual y personalizado que se incorpora al Documento de Compromisos. . La suspensión o extinción de la RMI no supone la finalización del itinerario.
Finalización del itinerario.	. Logro de objetivos de inserción laboral. . Imposibilidad manifiesta de consecución de los objetivos. . Incumplimiento reiterado de los compromisos del itinerario.

CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES COMUNES A LAS MEDIDAS DE INSERCIÓN.

. Sistema de información para la gestión de las medidas de inserción → La Consejería pondrá a disposición de los Centros Municipales de SS.SS. y demás organismos un sistema de información para el registro de las actuaciones realizadas dentro de las medidas de inserción.

LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN: ÓRGANOS DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN.

1.- LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. Se reúne al menos 3 veces al año presidida por Consejero.

. Órgano de participación de interlocutores sociales → consulta y asesoramiento → Informe anual al Consejo de Madrid para el Desarrollo, el Empleo y la Formación.

Miembros CM.	. Titular SGT Consejería SS.SS. . Titular DG RMI. . Titular SDG RMI. . Titulares unidades administrativas DG RMI. . Titular DG Educación Primaria. . Titular DG Empleo.
Miembros organizaciones empresariales y sindicales.	. 2 representantes Organizaciones Empresariales. . 2 representantes Organizaciones Sindicales.

2.- LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN.

. Coordinación desde la Consejería de la acción de las Administraciones Públicas. Presidida por el Viceconsejero de SS.SS. Se debe reunir al menos una vez al semestre.

Miembros CM.	. Titular DG RMI. . Titular SDG RMI. . Titulares unidades administrativas DG RMI. . Titulares DG de mujer, inmigración, voluntariado, ,menor y familia, atención a la dependencia y ASP. . Titular DG Educación Primaria. . Titular DG Empleo y formación para el empleo. . Titular DG en salud pública.
Miembros Adm. Local.	. 1 representante del Ayto. de Madrid. . 2 representantes del resto de Aytos.

Dentro de esta Comisión se creará una Comisión Técnica Interdepartamental → difusión a los Centros Municipales de SS.SS. de las novedades legislativas y otros aspectos relevantes.

3.- LA COMISIÓN DE VALORACIÓN.

. Determinar los beneficiarios de la RMI que, por sus especiales circunstancias, pueden quedar exentos de las obligaciones previstas. Debe reunirse al menos cada 2 meses.